

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

15018/2558

บริษัทมิตซูย สุมิโตโม อินชัวร์รันซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทส.สิริ ขนส่ง จำกัด

จำเลย

บริษัทฟอร์เวิร์ด เฟรท แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 623

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38

ป.วิ.พ. มาตรา 225

จำเลยให้การเพียงว่า ช. รับมอบสินค้าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 แต่ไม่ได้
แจ้งให้จำเลยทราบความเสียหายของสินค้าภายใน 8 วัน นับแต่วันที่รับมอบจาก
จำเลยในกรณีความเสียหายของสินค้าไม่เห็นประจักษ์ สิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบ
ชดเชยค่าเสียหายจึงขาดอายุความ สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจึง
ขาดอายุความเช่นกัน แต่จำเลยอุทธรณ์ว่า ความรับผิดชอบของจำเลยสิ้นสุดลงแล้ว
เนื่องจาก ช. รับสินค้าไปโดยมิได้อัดเอื้อน ชำระค่าระวางแล้วและมิได้แจ้งให้จำเลย
ทราบถึงความเสียหายของสินค้าพิพาทภายใน 8 วัน นับแต่วันรับมอบสินค้า อุทธรณ์
ข้อนี้ของจำเลยจึงเป็นปัญหาตาม ป.พ.พ. มาตรา 623 ซึ่งเป็นปัญหาความรับผิดชอบของ
จำเลยสิ้นสุดลงเพราะผู้รับสินค้าไม่อัดเอื้อนหรือไม่ หรือในกรณีความเสียหายไม่เห็น
ประจักษ์ ผู้รับสินค้าไม่แจ้งผู้ขนส่งภายใน 8 วัน นับแต่วันส่งมอบหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา

เรื่องสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายขาดอายุความหรือไม่ตามที่ให้การไว้ ซึ่งเป็นปัญหาตามกฎหมายบทอื่น จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยขอใบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 225 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-นวน้อย ผลทวี-สุพจน์ อ่างเวียงผึ้ง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค155/2556

ต้น

หมายเหตุ